

1500867-60.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial, v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500867-60.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500867-60.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2085372/2022 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 17766748 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 90/22/820 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 91/22/820 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 2085372 - DEL.INV.GER. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN ALVES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

RODRIGO JOSÉ ADAME e JONATAN ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, em concurso material de crimes.

Conforme consta do incluso inquérito policial, no dia 23 de março de 2022, por volta das 02h00min, na Avenida Rio Claro, nº 282, bairro Vila Castelar, nesta cidade e comarca, os acusados, agindo em concurso e idênticos propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de faca contra Paloma Lisandra Dias e Ingrid Maria da Silva Firmino, subtraíram para eles a quantia aproximada de R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) em dinheiro e um aparelho celular, pertencentes à Drogaria São Paulo SA.

Notícia ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, RODRIGO e JONATAN, agindo em concurso e idênticos propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de faca contra Gabriela Domingos, subtraíram para eles o automóvel Fiat Uno Vivace, placas FEM-9321, um aparelho celular, chaves, documentos e um controle remoto.

Segundo restou apurado, os acusados ajustaram-se para a prática do roubo e ingressaram na Drogaria São Paulo, simulando interesse na compra de medicamento. Após circularem por um período no interior do estabelecimento e perguntarem sobre a presença de funcionário masculino, os denunciados saíram da farmácia, mas logo na sequência retornaram, solicitando, simuladamente, por um medicamento (Aerolin).

Enquanto RODRIGO permaneceu no caixa do estabelecimento junto à funcionária Ingrid, JONATAN rumou para o balcão onde estava a atendente Paloma e, com o emprego de uma faca, anunciou o assalto, pegando-a pelo pescoço e colocando-a no chão. De imediato, RODRIGO exigiu que Ingrid entregasse o dinheiro do caixa, sendo atendido, em razão da grave ameaça exercida por eles. De posse do dinheiro e de um aparelho celular que se apoderaram da loja, RODRIGO e JONATAN trancaram as vítimas Ingrid e Paloma numa sala.

Em seguida, os denunciados saíram da farmácia e se depararam com Gabriela, que acabara de chegar com seu veículo Fiat Uno, quando então JONATAN a empurrou contra o vidro da farmácia e colocou a faca que portava contra a barriga de Gabriela, exigindo que ela entrasse no carro com eles.

Os denunciados então subtraíram o aparelho celular que estava no bolso dessa vítima e novamente tentaram colocá-la no interior do veículo utilizando força física, no entanto, Gabriela conseguiu se desvencilhar, oportunidade em que RODRIGO e JONATAN se evadiram com o veículo Fiat Uno. Com a fuga dos assaltantes, Gabriela ingressou na farmácia e libertou Ingrid e Paloma, que estavam trancadas numa sala, sendo acionada a Polícia Militar.

Momentos mais tarde, os policiais militares localizaram o veículo Fiat Uno roubado de Gabriela, que foi abandonado pelos denunciados.

Durante as investigações, RODRIGO e JONATAN foram reconhecidos fotograficamente pelas vítimas, sendo expedidos os mandados de prisão temporária e de busca domiciliar. Em cumprimento aos mandados, na casa de JONATAN foi encontrado o controle remoto subtraído da vítima Gabriela e roupas usadas por ele quando do cometimento dos crimes, e na casa de RODRIGO foram encontradas as roupas por ele utilizadas quando da prática dos roubos.

Os denunciados e as roupas usadas nos crimes foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas Ingrid e Gabriela.

A denúncia foi recebida em 04 de abril 2022 (fls. 114/120).

Os réus foram citados (fls. 195 e fls. 197) e apresentaram defesa escrita (fls. 201/204).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 209/210).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, com interrogatórios dos réus ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 263/268) e da Defensoria Pública (fls. 274/305).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/08, 09/10, 46/48 e 49/51), autos de exibição e apreensão (fls. 52 e 53), autos de reconhecimento de objeto e entrega (fls. 55 e 56), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 57 e 58), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado Rodrigo José Adame permaneceu calado (fls. 59). Já o acusado Jonatan Alves da Silva confessou os fatos (fls. 64).

Em Juízo, o réu Rodrigo José Adame disse que tem 43 anos. É jornalista. Estavam fazendo uso de drogas e queriam arrumar mais dinheiro. Confirmou a prática do roubo. Estava junto com o acusado Jonatan. Está arrependido. Tem antecedentes criminais por roubo e furto. Quer pedir perdão às vítimas (mídia).

Em Juízo, o réu Jonatan Alves da Silva disse que ficou desempregado antes de cometer os crimes. Teve uma recaída nas drogas. Andava com más companhias. Acabou cometendo os crimes em questão. Queria pedir perdão às vítimas. Fizeram uso de faca. Não agrediu as vítimas. Nunca teve problemas com delegacia, mas teve uma recaída com uso de drogas e começou a se envolver com crimes. Está arrependido. Conheceu Rodrigo há pouco tempo. Foi ele que fez uso de faca (mídia).

A confissão dos acusados encontra amparo na prova oral colhida.

A vítima Paloma Lisandra Dias contou que os fatos ocorreram por volta das duas horas da madrugada. Eram duas pessoas que assaltaram o comércio. Eles perguntaram sobre medicamentos, saíram da farmácia e cinco minutos depois voltaram. Um deles foi até a sua direção e a abordou com uma faca. O outro foi até o caixa de Ingrid e eles queriam os pertences delas. O que estava no caixa pegou todo o dinheiro da farmácia. Ficaram presas numa sala e foram tracadas. Gabriela foi abordada no carro. Foi Gabriela quem abriu a sala. Os que roubaram Gabriela foram os que assaltaram o comércio. Foram subtraídos dinheiro do caixa e o telefone celular da farmácia. Reconheceu os dois assaltantes na delegacia. Descreveu as vestimentas do roubador em poder de faca, assim como as características físicas. Descreveu o outro agente que ficou junto com a vítima Ingrid, inclusive as vestimentas. Reconheceu os acusados em audiência (mídia).

A vítima Gabriela Domingos disse que chegou à farmácia de madrugada. Estava em poder do seu carro. Um dos roubadores estava com uma roupa da prefeitura de Limeira. Não desconfiou que acontecia assalto no comércio. O rapaz veio na sua direção e perguntou se ela era Uber. Falou que não. O rapaz saiu de dentro da farmácia, tirou uma faca e colocou na sua barriga. Eles queriam que ela dirigisse. Falou que não iria dirigir. Eles pegaram o seu telefone celular, dinheiro do bolso e foram embora em poder do seu veículo. As empregadas da farmácia estavam presas no quartinho. A polícia foi acionada. Recuperou todos os seus pertences. O carro foi abandonado no bairro Belinha Ometto. Até a faca estava dentro do veículo. Quem fez o roubo na farmácia a assaltou também. Na delegacia reconheceu os dois roubadores. Descreveu em audiência as características físicas e vestimentas dos agentes. Reconheceu apenas o réu Jonatan em audiência (mídia).

A vítima Ingrid Maria da Silva Firmino disse que duas pessoas chegaram à loja por volta das duas horas da madrugada. Estavam apenas as duas no local. Eles queriam saber de medicamentos e preços. Também indagaram se havia pessoas do sexo masculino na farmácia. Depois eles saíram. Cinco minutos depois os agentes voltaram. Um deles foi abordar Paloma. Ela estava no caixa. Um dos roubadores abordou Paloma com uma faca. Falou que a motocicleta parada na frente da farmácia era do segurança. O rapaz queria dinheiro do caixa. Os roubadores queriam os telefones celulares delas. Deram o telefone celular da loja. Foram levados para um setor e lá foram trancadas. Depois não viu mais nada. Escutou a cliente reclamando do assalto. Viram as filmagens. Reconheceu os acusados na delegacia. Em audiência descreveu as vestimentas e características físicas dos dois roubadores. Reconheceu os acusados em audiência (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra das vítimas e de testemunhas, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

“(...) O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu rougador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA – 2014/0048036-7 – Rel. Min. Marilza Maynard – 6ª T. – j. 06.05.2014 – DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 – Rel. Min. Campos Marques – 5ª T. – j. 18.04.2013 – DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 – Rel. Des. Salles Abreu – j. 16.12.2015 – Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 – Rel. Des. Ivan Sartori – j. 15.12.2015 – Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 – Rel. Des. Souza Nery – j. 11/12/2015 – Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 – Rel. Des. Roberto Solimene – j. 06.08.2015 – Dje 07.08.2015). (...) (TJSP; Apelação 0001059-45.2015.8.26.0536; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).

“Roubo qualificado – Reconhecimento fotográfico na delegacia – Identificação pessoal em juízo – Prova segura – Palavra da vítima segura e coerente – Suficiência para a condenação – Negativa isolada e não comprovada do réu – Condenação mantida (...)”. (TJSP; Apelação 0017136-40.2010.8.26.0590; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por falta de provas – impossibilidade – materialidade e autoria delitivas comprovadas – réu reconhecido pela vítima – reconhecimento feito, por foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...). (TJSP; Apelação 0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

O policial civil Paulo Missano disse que receberam denúncia anônima envolvendo a participação dos dois acusados. Levantaram as fotografias. As vítimas reconheceram os réus por fotografias e pessoalmente. Lembra que em poder de um dos acusados foi encontrado um controle remoto, assim como as vestimentas utilizadas para a prática do crime. Teve acesso as filmagens da farmácia. Não participou do interrogatório (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais civis neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou

concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, os acusados dirigiam-se à farmácia e lá subtraíram dinheiro e um aparelho celular do estabelecimento, com emprego de uma faca, agindo em concurso e idênticos propósitos, mediante violência e grave ameaça contra Paloma e Ingrid.

Em seguida, ao saírem do estabelecimento, surpreenderam Gabriela. Não satisfeitos com a conduta que acabaram de cometer, subtraíram para si os pertences o veículo de Gabriela.

Na delegacia em Juízo os réus foram reconhecidos pelas vítimas.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria dos crimes de roubo imputados.

É nítido que houve o emprego de grave ameaça. Nesse sentido, o depoimento das vítimas confirmou a prática dos crimes de roubo, razão pela qual é impossível a desclassificação para o furto, pois todos os elementos previstos no artigo 157 do Código Penal estão presentes, em especial o emprego de violência e grave ameaça para a subtração de bens móveis, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

"A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...) A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também

vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial, v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou. Como é sabido, o roubo se consoma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregada.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

As vítimas descreveram em audiência que havia mais de uma pessoa praticando os crimes de roubo. Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes e de utilização de arma branca. Os acusados atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

A causa de aumento de pena do emprego de arma branca deve subsistir, ante o teor da prova oral. As vítimas relataram que houve emprego de faca na prática delitiva, apesar de não ter sido apreendida.

Não alegue a Defesa que a falta de apreensão tem o condão de elidir a causa de aumento, pois, segundo a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp nº 961.863/RS (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), é dispensável a apreensão ou confecção de laudo pericial, desde que outras provas demonstrem a sua configuração, como neste caso concreto em que as vítimas foram categóricas ao asseverarem que o roubador utilizou faca para abordá-las.

Nesse sentido:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria". (STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

Saliento que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal dos acusados em razão da adoção em nosso ordenamento jurídico da teoria actio libera in causa, em conformidade com a doutrina penal que cito abaixo:

“A embriaguez não acidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado”. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal dos réus.

Respeitado o entendimento do douto defensor público, não estão presentes os requisitos para a configuração do conflito aparente de normas penais (princípio da consunção). Não houve unidade fática no caso em tela.

As provas colhidas revelaram a ocorrência de duas condutas manifestamente distintas. Primeiro houve a subtração de bens móveis da farmácia. Após o apossamento daqueles bens, iniciou-se outra ação delituosa, na qual a vítima Gabriela teve o seu automóvel e pertences subtraídos.

Da análise da dinâmica dos fatos descritos na denúncia é possível cindir as condutas em dois momentos bem delimitados. Nestes termos, deve ser reconhecida a existência de dois crimes de roubo.

Além disso, não restou configurado o crime continuado. Embora semelhantes os dois crimes de roubo no seu modo de execução (concurso de agentes e emprego de faca), verifica-se que foram cometidos com desígnios autônomos, eis que o primeiro delito envolveu estabelecimento comercial (farmácia) e o segundo uma vítima em via pública, quando deixava o seu automóvel.

Nessas condições, não há qualquer liame entre os crimes de roubo, a evidenciar que o delito subsequente foi continuação do primeiro, isto é, o crime posterior resultou de um plano previamente elaborado pelo agente, havendo mera delinquência habitual ou profissional, incompatível com o benefício pleiteado (cf. STJ, AgRg no AREsp n. 1.793.057/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021; AgRg no REsp n. 1.761.591/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020; HC n. 477.102/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019).

No caso em concreto, não vislumbro qualquer unidade de desígnios ou mesmo que um dos fatos tenha sido apenas meio para a execução do segundo, o que atraiu, na verdade, a incidência do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes).

Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativa para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

RODRIGO JOSÉ ADAME.

Na primeira fase, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/6, eis que o acusado conta com maus antecedentes (cf. Autos nº 0010147-23.2008.8.26.0320, 0010633-42.2007.8.26.0320, 0014080-04.2008.8.26.0320, 0018333-69.2007.8.26.0320, 0026446-12.2007.8.26.0320 – fls. 165/172), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em

julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, o acusado é reincidente específico (Autos nº 0006753-70.2013.8.26.0566 – 165/172 e 189). Todavia, ele confessou o delito, de modo que opero a compensação integral entre a agravante e a atenuante.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase de aplicação da sanção penal, procedo à majoração da pena em 3/8, ante a incidência de duas causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e VII, do artigo 157, do Código Penal, uma vez que comprovado o concurso de agentes e o emprego de arma branca.

Assim, a pena atingirá o montante de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. A majoração se justifica porque havendo duas causas de aumento de pena, houve maior gravidade e reprovabilidade da conduta, com maior periculosidade dos agentes, maior risco para as vítimas (do sexo feminino) e maior dificuldade no exercício de eventual defesa, o que justifica que a conduta mereça ser apenada com maior severidade, não havendo violação ao entendimento consagrado na Súmula nº 443 do STJ .

Não adoto o patamar de um terço quanto à causa de aumento, pois:

“Em se tratando de crime de roubo qualificado, para se chegar a uma graduação da pena mais justa, observando-se o intervalo correspondido entre o aumento mínimo e o máximo, e o fato dessa graduação ter que variar de conformidade com as causas especiais de aumento reconhecidas como cometidas pelo agente, bem como que cinco são essas causas especiais de aumento, deve-se obedecer ao seguinte critério: uma causa especial de aumento, majoração de 1/3; duas causas especiais de aumento, majoração de 3/8; três causas especiais de aumento, majoração de 5/12; quatro causas especiais de aumento, majoração de 7/16; e cinco causas especiais de aumento, majoração de metade” (TACRIM-SP - AP. - Rel. Juiz Almeida Braga - RJD 46/85).

“Em matéria de causas de aumento de pena cominadas ao crime de roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade” (TACRIM-SP - AC - Rel. Juiz Corrêa de Moraes - RJD 27/165).

Presente o concurso material de delitos, somo as pena para totalizar 12 (doze) anos e 10 (dez) meses reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Torno a pena acima definitiva.

JONATAN ALVES DA SILVA.

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância à regra prevista no artigo 59 do CP, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase de aplicação da sanção penal, procedo à majoração da pena em 3/8, ante a incidência de duas causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos II e VII, do artigo 157, do Código Penal, uma vez que comprovado o concurso de agentes e o emprego de arma branca.

Assim, a pena atingirá o montante de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa. A majoração se justifica porque havendo duas causas de aumento de pena, houve maior gravidade e reprovabilidade da conduta, com maior periculosidade dos agentes, maior risco para as vítimas (do sexo feminino) e maior dificuldade no exercício de eventual defesa, o que justifica que a conduta mereça ser apenada com maior severidade, não havendo violação ao entendimento consagrado na Súmula nº 443 do STJ .

Presente o concurso material de delitos, somo as pena para totalizar 11 (onze) anos de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Torno a pena acima definitiva.

PARA TODOS OS RÉUS

Em razão da gravidade dos crimes de roubo, com emprego de faca e em concurso de agentes, com abordagem de vítimas do sexo feminino, os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado (artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal).

Observa-se que, em se tratando de crime de roubo, cuja execução revela ter o agente personalidade marcadamente perigosa, o fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e da suficiência, à luz do artigo 59 do Código Penal.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vêm causando grande comoção social” (conf. Execução Penal, 8ª ed., Atlas, 1997, pág. 255; STF, 2ª Turma, HC 74.034/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/96, p. 51.767; STF, 2ª Turma, HC 74.301/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 06/12/96, p. 48.711; STF, 1ª Turma, HC 76.405-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 17/04/98, p.5; RTJ 123/547, 148/490, 151/212, 155/265 e 156/582; RSTJ 65/384, RT 669/331, 692/295, 697/313, 705/341, 721/444, 730-569, 733/591, 738/555, 742/613, 744/560, 746/606 e 747/653; RJDTACrim 7/153, 10/115, 13/134, 15/159, 16/141, 17/165, 18/112, 19/162, 20/147, 21/383, 22/365, 24/361, 25/288, 26/62, 27/165, 28/197, 29/229, 30/254, 32/313, 33/316, 34/322, JTACrimSP 84/102, 91/117, 94/334, JTJ-SP-lex, 186/286 e 191/318).

A perpetração de crime de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, fixa-se aos agentes o mais severo dos regimes prisionais.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido os crimes cometidos mediante violência e com grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do art. 66, da Lei das Execuções Penais.

Também deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois há apenas o relato das vítimas em audiência, sem qualquer prova documental para tanto, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de instrução específica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR os acusados como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, em concurso material de delitos, às seguintes penas:

- a) RODRIGO JOSÉ ADAME, qualificado nos autos, às penas de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal;
- b) JONATAN ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Os sentenciados, se insatisfeitos com esta decisão, pelo fato de responderem ao processo custodiados, em razão da gravidade do crime de roubo perpetrados (concurso

de agentes e emprego de faca), para garantia da ordem pública, não poderão recorrer em liberdade, anotando-se que RODRIGO é reincidente.

Recomendem-se na prisão em que se encontram recolhidos.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária dos réus e os demais requisitos do processo de execução.

Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11608/03, observada a gratuidade processual concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA